

[5] 국유재산 대부료 부가가치세 부과 부적정

- 「부가가치세법」 제2조(정의) 제2호 및 같은 법 시행령 제3조(용역의 범위) 제1항 제6호 단서에 따라 전·답·과수원·목장·용지·임야 또는 염전은 지적공부상의 지목과 관계없이 실제로 경작하거나 해당 토지의 고유 용도에 사용할 경우 재화를 공급하는 사업으로 보지 않아 부가가치세가 면제되므로
 - 국유재산 대부계약을 체결 시 대부 목적 및 실제 사용용도를 파악하여 이에 따라 부가가치세를 부과하여야 함⁶⁾
- 그런데, 강원지역본부에서 체결한 국유재산 대부계약의 계약서상 사용목적과 부가가치세 부과 현황을 점검한 결과
 - 2013. 4. 15. OO시로부터 인수한 '강원도 OO시 OO면 OO리 XXX-XX'(전, 2,757㎡) 소재 국유재산은 2016. 1. 7. 피대부자 OOO와 사용목적을 '목장'으로 대부계약을 체결하였으므로 부가가치세를 제외하고 연간대부료를 납부하도록 안내하여야 함에도
 - 부가가치세 223천 원을 포함한 총 2,461천 원으로 연간대부료를 안내하여 수납 받는 등 [별표 2]와 같이 총 37건에 대해 부가가치세 4,161천 원을 잘못 부과한 사실이 있고

6) 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제34조(대부계약의 해제 또는 해지) 제1항 제6호에 따라 대부받은 자가 그 사용 목적을 위배한 경우에는 대부계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있고, 대부계약 체결 후 그 사용 목적을 위배한 것으로 확인되는 경우 대부계약을 해지하고 잔여기간의 대부료를 국고귀속 처리(국유재산과-1583, 2005.7.16.)하도록 되어 있으므로 잔여기간 대부료의 부가가치세에 대해서도 국고귀속 처리하는 것이 타당하며, 해지 후 새로운 대부계약을 체결할 경우 그 대부 목적 및 실제 사용용도에 맞게 부가가치세를 부과할 필요

○ 한편, 2012. 12. 14. OO시로부터 인수한 '강원도 OO시 OO동 XXX-XX'(제방, 17㎡) 소재 국유재산은 2014. 12. 23. 피대부자 OOO와 사용목적을 '세차장'으로 대부계약을 체결하였으므로 부가가치세를 포함한 연간대부료로 납부 안내하여야 함에도 부가가치세 7천 원을 누락한 채 연간대부료를 안내하는 등

- [표 5]와 같이 11건의 국유재산에 대해 연간대부료를 부과하면서 부가가치세 990천 원을 누락한 채 납부 안내한 사실이 있음

[표 5] 국유재산 대부료 부과 시 부가가치세 미부과 현황

(단위 : 천 원)

순번	소 재 지	피대부자	대부목적	미부과 부가세
합 계(11건)				990
1	"기재 생략"		세차장	33
2			대지	239
3			주차장	20
4			잡종지	64
5			건물부지	131
6			종교용지	22
7			잡종지	28
8			상업용	128
9			종교용지	35
10			공원용지	108
11			잡종지	182

【조치할 사항】

- ◇ 강원지역본부장은 국유재산 대부료의 부가가치세 면제 대상에 부가가치세를 잘못 부과하여 수납한 37건, 4,161천 원을 피대부자에게 환급하고, 부가가치세 부과를 누락한 11건, 990천 원을 피대부자로부터 회수하시기 바랍니다. (시정)⁷⁾

7) 강원지역본부를 제외한 11개 부점에 대하여는 '내규 및 전산시스템 관리실태 특정감사'에서 추가 확인과 개선 방안을 마련할 예정

[별표 2]

국유재산 대부계약 시 면제 대상 부가가치세 부과 현황

(단위 : 천 원)

순번	소재지	피대부자	대부목적	부가세 부가액
합 계(37건)				4,161
1	"기재 생략"		주택부지	5
2			경작용	17
3			목장용지	35
4			목장용지	634
5			경작용	137
6			목장용지	1,109
7			목장용지	147
8			주택부지	143
9			목장용지	525
10			목장용지	4
11			목장용지	4
12			경작용	11
13			주택부지	50
14			경작용	42
15			경작용	1
16			목장용지	27
17			경작용	4
18			경작용	50
19			목축용	4
20			목장용지	4
21			목장용지	1
22			경작용	2
23			경작용	4
24			주택부지	3
25			경작용	1
26			경작용	4
27			경작용	18
28			주거용	7
29			목장용지	412
30			주택부지	3
31			주택부지	55
32			주택부지	29
33			경작용	55
34			경작용	12
35			목장용지	131
36			경작용	298
37			주택부지	173